



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/678/2021
מס' בקשה: 6/508/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובעים:

1. גפני מאיר
2. גפני רבקה

באמצעות ב"כ עו"ד ינון איזקסון

נגד

הנתבעים:

1. גרדזה יצחק
2. גרדזה מרים

ע"י ב"כ עו"ד שי סולטן ואח'

החלטה

לפניי בקשה משותפת של שני הצדדים לביטול פסק דין, שהוגשה בתאריך 10.8.2022 (להלן-"**הבקשה**").

הרקע הדרוש לבקשה:

1. התובעים הם הבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה 6, המצויה בקומה השלישית (להלן-"**התובעים**") בבית המשותף בכתובת ברחוב קובלסקי 16 בני-ברק, הידוע כחלקה 821 בגוש 6195 (להלן-"**הבית המשותף**"). ואילו הנתבעים הם הבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה 1 ו-3 המצויות בקומה הראשונה והשנייה בבית המשותף (להלן-"**הנתבעים**").

2. ההליך בין הצדדים החל בבקשה לסעד זמני שהגישו התובעים, שבעקבותיה ניתן צו ארעי האוסר על הנתבעים לבצע עבודות בנייה ברכוש המשותף בבית המשותף. בדיון שהתקיים בתאריך 23.12.2021, בוטל הצו הארעי, ובדיון שהתקיים במעמד הצדדים בתאריך 11.5.2022, השכילו הצדדים לקדם את ההליך העיקרי ולהגיע להסכמות אופרטיביות, שלבקשת הצדדים ניתן להן תוקף של פסק דין חלקי (להלן-"**פסק הדין החלקי**").

3. הצדדים באמצעות ב"כ המלומדים, השכילו להידבר ביניהם בניסיון לסיים את ההליך כולו בפשרה. בתאריך 25.7.2022, הוגשה לתיק בקשה מטעם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/678/2021
מס' בקשה: 6/508/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעים במסגרתה נכתב כי הצדדים הגיעו להסכמה שיש בה כדי לסיים את ההליך. עוד נכתב כי הוסכם על הצדדים שפסק הדין החלקי **יישאר על כנו** וצו המניעה הזמני שהוצא יבוטל. לפיכך התבקש לסיים את ההליך ללא צו להוצאות. (להלן- "**הבקשה המוסכמת**").

4. בתאריך 27.7.2022, ניתן על ידי פסק דין משלים, אשר נתן תוקף להסכמות הצדדים כפי שהובאו במסגרת הבקשה המוסכמת, שהוגשה על ידי התובעים (להלן- "**פסק הדין המשלים**").

5. בתאריך 28.7.2022, יום לאחר שניתן פסק הדין המשלים, הגישו התובעים הודעה, שנוסחה דומה לנוסח הבקשה המוסכמת, פרק לכך, שנכתב בה שהצדדים הגיעו להסכמות לפיהן פסק הדין החלקי **יבוטל**. בו ביום ניתנה על ידי החלטה לפיה לא אוכל להידרש להליך, שעה שאין לפניי בקשה חתומה ומשותפת על ידי שני הצדדים, במיוחד שעה שכבר ניתן פסק דין המסיים את ההליך, הנותן תוקף להסכמות הצדדים.

6. בתאריך 10.8.2022, הוגשה הבקשה שכותרת, כשהיא חתומה על ידי שני הצדדים, ובמסגרתה נטען כי "בשל טעות סופר הוגש מסמך שגוי אשר קובע כי פסק הדין החלקי לא יבוטל וכי ההליך שבכותרת יימחק". עוד נכתב כי מייד לאחר היוודע דבר הטעות, נשלחה על ידי הצדדים הודעה נוספת, אך "למרבה הצער כב' המפקח הנכבד נתן תוקף של פסק דין להודעה הראשונה שהוגשה בטעות". לכן ביקשו הצדדים לבטל את פסק הדין, לרבות ביטול פסק הדין החלקי וכן כל צו מניעה שניתן נגד הנתבעים, ללא צו להוצאות.

דיון והכרעה

7. כאמור, בהליך שבכותרת ניתן פסק דין המסיים את ההליך.

8. כידוע משסיים בית המשפט את מלאכתו במתן פסק דין, קם הוא מכסאו, ומשכך הדרך היחידה להוסיף או להבהיר את פסק הדין היא בדרך של תיקון טעות לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן- "**החוק**") או על ידי פניה של ראש ההוצאה לפועל בדרך הקבועה בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. פרט לכך, אין בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט, או למפקח על רישום מקרקעין, אחרי שנתן את פסק הדין, להוסיף הוראות, הבהרות, תיקונים, או פירושים לפסק דינו- ראו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/678/2021
מס' בקשה: 6/508/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למשל ע"א 498/89 קאסם מחמד אבו-חסן נ' בעלי 120 חלקים ואחרים (נבו)
04.10.1994).

9. וכך קובע סעיף 81 לחוק:

(א) מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתו, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לענין זה; לענין זה, "טעות" - טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה.

(ב) בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט להחליט בכל עת על כל תיקון בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן.

(ג) תוקנו פסק דין או החלטה אחרת כאמור בסעיף קטן (א) יראו, לענין ערעור, את מועד החלטת התיקון כמועד מתן פסק הדין או ההחלטה האחרת.

(ד) החלטה לפי סעיף קטן (א) אינה ניתנת לערעור אלא בערעור על פסק הדין או ההחלטה האחרת.

10. מטרתו של סעיף 81 לחוק להוות חריג מצומצם הנוגע רק לעניינים שבהם ברור שנפלה שגגה טכנית בפסק הדין [ע"א 9085/00 שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ (נבו, 21.7.2003)]. ואכן עיון בסעיף 81 לחוק מלמד כי המחוקק התייחס לתיקון טעות כאל טעות טכנית, כלומר, טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה (ראו והשוו רע"א 797/15 פלוני נ' עיריית תל אביב-יפו (נבו 12.02.2015)). כוונת המחוקק מקורה זו בעיקרון סופיות הדיון אשר מחייב שכאשר שופט חתם על פסק דינו תמה מלאכתו השיפוטית בקשר להליך שהובא בפניו ולמעשה פוקעת סמכותו להמשיך ולדון בו [רע"א 7711/06 המכללה המשותפת בע"מ נ' שרית מנדל (18.1.2007)].

11. אלא שהבקשה שלפניי, אינה נוגעת לתיקון טעות טכנית, אלא לביטולו של פסק הדין, שכן לטענת הצדדים, הוא ניתן מחמת טעות בהגשת מסמך על ידי אחד מהצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/678/2021
מס' בקשה: 6/508/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. מה עוד שלכאורה ביטולו של פסק דין, מכוח תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות"), אפשרי רק כשהוא ניתן במעמד צד אחד, אולם פסק הדין בהליך שבכותרת ניתן בעקבות בקשה שהוגשה לתיק, המתיימרת להיות בקשה מוסכמת, ולכן הוא לא בגדר פסק דין שניתן במעמד צד אחד. הגשת בקשה לביטול החלטה או פסק דין שניתן במעמד צד אחד, נועדה רק לאותן נסיבות שבהן ככלל בעל הדין ה'נמחק' היה בחינת 'נפקד' בתיק, מה שאין כן מקום שבו 'היה לו יומו' במובן הדיוני [ראו והשוו רע"א 2373/17 אוריון נ' טולציס, פסקה י (נבו 27.4.2017)], נסיבות אלו אינן מתקיימות בענייננו.

13. בנוסף, ככלל, הדרך הדיונית להידרש להליך שעניינו ביטול פסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה, היא להגיש תביעה **עצמאית ונפרדת** לבית המשפט המוסמך, שהוא ככלל בית המשפט אשר נתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, אך לא במסגרת הגשת בקשה בגדרי אותו הליך [ראו למשל ע"א 5914/03 שוחט נ' "כלל" חברה לביטוח (נבו 1.5.05)].

14. עם זאת אני סבור, כי מכוח סעיף 81(ב) לחוק, כאשר מוגשת בקשה בהסכמת הצדדים לתיקון פסק דין, היא אינה מוגבלת רק לתיקון טעות טכנית, אלא לכל טעות באשר היא, לרבות טעות מהותית [ראו להחלטתו של כב' הרשם (כתוארו אז, יגאל מרזל במסגרת ע"א 9357/09 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' אילנה עמיר, בפסקה 5 (נבו 10.03.2010); ע"פ 4190/13 עידו סמואל נ' מדינת ישראל, בפסקה 109 (נבו 18.11.2014)]. אני סבור שהדבר מתחייב גם לאור אופיין של התקנות אשר נותנות ביטוי מיוחד לעקרונות יסוד של יעילות דיונית בכלל, ואיזון אינטרסים - לרבות נגישות הציבור למערכת בתי המשפט - ולרבות - קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות - בפרט (ראו תקנה 5 לתקנות). תיקון טעות מהותית משמעו גם ביטול פסק דין, ככל שהבקשה מוגשת בהסכמת שני הצדדים.

15. לפיכך, מכוח סעיף 81 (ב) לחוק, ולבקשת הצדדים, אני מורה על תיקון פסק הדין מתאריך 27.7.2022, על דרך של ביטול.

16. לפיכך התוצאה האופרטיבית היא שפסק הדין מתאריך 27.7.2022, מבוטל, לרבות פסק הדין החלקי וצווי המניעה שניתנו במסגרת ההליך שבכותרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/678/2021
מס' בקשה: 6/508/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י"ג אב תשפ"ב, 10 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה